

Київський апеляційний суд
03110, м. Київ, вул. Солом'янська,
2а

Скаржник
ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ
ел. пошта miha4y@gmail.com
тел. 380631859020
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

Боржник
Довгий Богдан Сергійович
тел. 380956993428
адреса місто Київ, вул.
Костянтина Данькевича 3, кв. 176
РНОКПП 3718508815

Справа № **754/3701/24**
Провадження № **6/754/253/25**
Суд **Деснянський районний суд**
міста Києва
на **Ухвала**
від **21.10.2025**

Апеляційна скарга

Вихідний № 20251117/1

на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025
у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25)

КЛОПОТАННЯ

про поновлення строку на апеляційне оскарження
та звільнення / відстрочення сплати судового збору

31.01.2025 Деснянський районний суд м. Києва ухвалив рішення у справі № 754/3701/24 за моїм позовом до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою, яким:

- стягнув з Довгого Б.С. на мою користь шкоду у розмірі 109 067,50 грн;
- стягнув судовий збір у розмірі 2 411,35 грн;
- стягнув витрати на правничу допомогу у розмірі 7 000,00 грн.

Рішення набрало законної сили 31.01.2025, що підтверджується відповідною довідкою ЄСІТС.

Після набрання рішенням законної сили я неодноразово звертався до суду із:

- заявою про видачу виконавчого листа від 09.08.2025;
- заявою про уточнення банківських реквізитів від 01.09.2025;
- клопотанням від 12.09.2025 про видачу електронного виконавчого листа.

Суддя повідомила про підписання виконавчого листа та передачу його до канцелярії, однак виконавчий лист мені не був виданий ані в паперовій формі, ані через підсистему «Електронний суд» (ЄСІТС).

07.10.2025 я подав до Деснянського районного суду м. Києва скаргу на бездіяльність апарату суду щодо невидачі виконавчого листа, в якій просив:

- провести службову перевірку;

- невідкладно сформулювати, підписати та завантажити до ЄСІТС виконавчий лист;
- видати паперовий примірник;
- надати письмову відповідь через ЄСІТС та на мою електронну адресу.

Скарга була зареєстрована апаратом суду, проте жодної відповіді на неї я не отримав.

Тим часом відповідач Довгий Б.С. подав до суду заяву про відстрочення виконання рішення (у тому числі заяву від 04.10.2025), копії якої мені не надсилали ані поштою, ані через електронний кабінет ЄСІТС, попри те, що самому відповідачу відомо про наявність у мене такого кабінету. Додані до заяви документи (медичні довідки, витяги тощо) мені також не надавалися.

21.10.2025 Деснянський районний суд м. Києва постановив ухвалу, якою задовольнив заяву відповідача та відстрочив виконання рішення від 31.01.2025 до 31.01.2026, визначивши початок строку виконання з 01.02.2026.

Оскаржувану ухвалу я отримав 23.10.2025. Саме з її тексту я вперше дізнався про нові фактичні обставини (зокрема, про опіки, на які посилається відповідач) та про зміст його заяви.

З 26.10.2025 я проходжу військову службу у Збройних Силах України, що підтверджується військовим квитком та довідкою (форма № 5) про зарахування до військової частини з 30.10.2025. Фактично мої можливості для оперативного доступу до Інтернету, документів та оформлення процесуальних документів були суттєво обмежені.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

I. Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження

Відповідно до ст. 354 ЦПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення, а якщо особа не була присутня при проголошенні – з дня отримання копії ухвали.

Фактично копію ухвали від 21.10.2025 я отримав 23.10.2025 через ЄСІТС / інший канал зв'язку, отже перебіг строку апеляційного оскарження розпочався саме з цієї дати. Надалі, з 26.10.2025 я перебуваю на військовій службі у ЗСУ, що об'єктивно ускладнило своєчасне оформлення та подання апеляційної скарги (обмежений доступ до мережі, необхідність виконання службових обов'язків, переміщення тощо).

Крім того, суд першої інстанції:

- не надсилав мені копій заяв відповідача про відстрочку;
- не забезпечив доступу до доданих до них доказів у ЄСІТС;
- не надав відповіді на мою скаргу від 07.10.2025 на бездіяльність апарату суду.

Таким чином, строк на апеляційне оскарження пропущено з поважних причин, які не залежали від моєї волі.

На підставі ст. ст. 126, 127, 354, 357 ЦПК України прошу поновити строк на апеляційне оскарження ухвали від 21.10.2025.

II. Порухення принципу змагальності та рівності сторін

Суд першої інстанції розглянув заяву відповідача про відстрочку та додані до неї докази, не забезпечивши їх належного направлення та відкриття мені як іншій стороні у справі, попри те, що відповідачу було відомо про мій електронний кабінет у ЄСІТС.

Це суперечить:

- ст. 12 ЦПК України (принцип змагальності та рівності сторін);
- ст. 43 ЦПК України (обов'язок суду та учасників процесу щодо надання копій документів);
- ст. ст. 128, 131 ЦПК України (належне повідомлення учасників справи).

Я був позбавлений можливості завчасно ознайомитися з доводами та доказами відповідача, належним чином підготувати заперечення та подати контрдокази.

III. Ігнорування моїх пояснень та скарги на бездіяльність апарату суду

Я подавав письмові пояснення, в яких, зокрема, зазначав:

- що відповідач не сплатив жодної частини присуджених сум;
- що заяви про відстрочку мені не надсилалися;
- що перша заява на відстрочку викликає сумніви щодо її достовірності;
- що відповідач фактично відмовився від реального графіка платежів, запропонованого мною;
- що "договір"/пропозиція від 15.07.2025, надіслана матір'ю відповідача, є фіктивною (без строків та санкцій);
- що мною подано скаргу на бездіяльність апарату суду щодо невидачі виконавчого листа.

В ухвалі суд обмежився загальною згадкою про надходження "пояснень" і фактично зобразив мою позицію як "покладання на об'єктивність суду", не навівши й не оцінивши жодного з моїх конкретних доводів.

Це суперечить вимогам ст. 263 ЦПК України щодо обов'язку суду навести мотиви прийняття рішення та мотиви відхилення доводів сторін, і свідчить про

немотивованість ухвали.

IV. Неправильне застосування ст. 435 ЦПК України

Відповідно до ст. 435 ЦПК України суд може відстрочити чи розстрочити виконання рішення лише за наявності обставин, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, причому такі обставини мають бути доведені належними й достатніми доказами, з урахуванням ступеня вини боржника, його поведінки, інтересів стягувача тощо.

Суд першої інстанції:

- не встановив, що відповідач з моменту набрання рішенням законної сили не виконав жодної частини зобов'язання;
- не оцінив, що відповідач відмовився від реального графіка платежів, запропонованого мною;
- не дослідив зміст "договору"/пропозиції від 15.07.2025, який є очевидно неспівмірним з рішенням суду та спрямованим на затягування виконання;
- не перевірів фінансовий стан відповідача та не оцінив можливість хоча б часткової сплати;
- не встановив причинно-наслідкового зв'язку між травмами/опіками та неможливістю виконання саме грошового зобов'язання.

Фактично суд надав відстрочку виключно на підставі формальних посилань відповідача на стан здоров'я, не дослідивши належним чином його добросовісність та реальну поведінку щодо виконання рішення.

V. Невидача виконавчого листа та ігнорування скарги на бездіяльність

Рішення від 31.01.2025 набрало законної сили 31.01.2025. Відповідно до ст. 431 ЦПК України суд зобов'язаний видати виконавчий лист після набрання рішенням законної

сили. Суддя інформувала про підписання виконавчого листа та передачу його до канцелярії, однак:

- виконавчий лист не був завантажений в ЄСІТС;
- виконавчий лист не був виданий мені в паперовій формі;
- моя скарга від 07.10.2025 на бездіяльність апарату суду не була розглянута та залишена без відповіді.

Таким чином, тривала протиправна невидача виконавчого листа була фактично “узаконена” подальшою ухвалою про відстрочку, що грубо порушує моє право на виконання судового рішення.

VI. Клопотання про звільнення від сплати судового збору / відстрочення його сплати

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судовий збір» та ст. 136 ЦПК України, з урахуванням майнового стану сторони, суд може звільнити її від сплати судового збору, зменшити його розмір, відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк.

Станом на день подання цієї апеляційної скарги:

- я є військовослужбовцем Збройних Сил України (з 26.10.2025), перебуваю на грошовому забезпеченні, яке є моїм основним доходом;
- тривала невидача виконавчого листа та відстрочка виконання рішення призвели до того, що я фактично не отримую присуджені рішенням суду кошти;
- сплата судового збору у повному розмірі на даному етапі є для мене надмірним та обтяжливим фінансовим тягарем і може завдати шкоди забезпеченню базових потреб моєї сім'ї.

З урахуванням того, що оскаржувана ухвала прийнята на користь відповідача, який зловживає своїми правами та ухиляється від виконання рішення, вважаю

несправедливим покладати на мене додаткові витрати у вигляді судового збору за оскарження такої ухвали.

У зв'язку з цим прошу:

1. звільнити мене від сплати судового збору за подання цієї апеляційної скарги на підставі ст. 8 Закону України «Про судовий збір» та ст. 136 ЦПК України;

або, у разі якщо суд вважатиме звільнення неможливим:

1. відстрочити сплату судового збору за подання апеляційної скарги до моменту фактичного виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 та фактичного отримання мною від відповідача присуджених сум (або до ухвалення рішення за результатами розгляду апеляційної скарги).

Додатково прошу, у разі задоволення апеляційної скарги, покласти обов'язок зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги на відповідача Довгого Богдана Сергійовича як на сторону, в інтересах якої була постановлена незаконна ухвала, що спричинила необхідність подання цієї апеляційної скарги.

ПРОХАЛЬНА ЧАСТИНА

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 12, 18, 43, 126, 127, 128, 131, 263, 354–357, 431, 435 ЦПК України, ст. 8 Закону України «Про судовий збір», ст. 55, 129-1 Конституції України, –

ПРОШУ:

1. Поновити строк на апеляційне оскарження ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 у справі № 754/3701/24 як пропущений з поважних причин.
2. Звільнити мене, Ткачука Михайла Васильовича, від сплати судового збору за подання цієї апеляційної скарги, а у разі якщо суд визнає це неможливим – відстрочити сплату судового збору до моменту фактичного виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 та фактичного отримання мною присуджених сум, або до ухвалення рішення за результатами розгляду апеляційної скарги.
3. Скасувати ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25).
4. Ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні заяви відповідача Довгого Богдана Сергійовича про відстрочення виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025.
5. У разі задоволення апеляційної скарги – покласти обов'язок зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги на відповідача Довгого Богдана Сергійовича.
6. Звернути увагу Деснянського районного суду м. Києва та його апарату на обов'язок негайно сформулювати, підписати та завантажити до ЄСІТС виконавчий лист у справі № 754/3701/24.

Додатки:

1. Рішення суду.pdf.
2. Постанова Апеляція ДТП.pdf.
3. Довідка про набрання рішенням законної сили .pdf.
4. 20250809_Заява_про_видачу_виконавчого_листа.pdf.
5. 20250809_Реквізити_Стягувач.pdf.
6. Заперечення відстрочки.pdf.
7. 20250901_Zayava_Utochnennia_Rekvizytiv_DesnyanskySud_754370124_Pozyvach_v3.docx.
8. 20250912_Клопотання_про_видачу_електронного_виконавчого_листа.pdf.
9. Бездіяльність.pdf.
10. Форма 5.pdf.
11. Військовий квиток.pdf.
12. Довідка по рахунках .pdf.

17.11.2025, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**